



P U T U S A N

Nomor 578 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KANNY bin BUN TUNG KUI;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/22 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tambleg RT 002/01 Kelurahan Sukahmanah, Kecamatan Hambe Tangerang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2015 s/d tanggal 4 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 160/2016/S.69.TAH/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 161/2016/S.69.TAH/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2016;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa, Terdakwa KANNY bin BUN TUNG KUI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira jam 11.58 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di PT. Wijaya Gita Utama yang berada di Jalan Agung Perkasa VIII Blok K1/45 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa memesan atau mengorder olie Pertamina berbagai merk kepada PT Wijaya Gita Utama yang berada di Jalan Agung Perkasa VIII Blok K1/45 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah Terdakwa menerima barang berupa olie berbagai merk dari PT Wijaya Gita Utama kemudian Terdakwa selaku pemilik toko Sabar Subur Jaya yang berada di Jalan Dadap Nomor 25 Kosambi Tangerang selalu membayar barang yang dipesan tepat waktu;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira jam 11.58 WIB Terdakwa memesan atau mengorder 245 (dua ratus empat puluh lima) dus olie berbagai merk kepada PT Wijaya Gita Utama, lalu pihak PT Wijaya Gita Utama mengirim barang berupa 245 (dua ratus empat puluh lima) dus olie berbagai merk kepada toko Sabar Subur milik Terdakwa yang berada di Jalan Dadap Nomor 25 Kosambi Tangerang dan telah dibuatkan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00797 tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Faktur Nomor 00797 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan surat jalan dan faktur telah ditandatangani oleh karyawan Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa menerima barang berupa 245 (dua ratus empat puluh lima) dus olie berbagai merk senilai Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa tidak pernah membayar 245 (dua ratus empat puluh lima) dus olie berbagai merk tersebut dan ketika Terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah pihak PT Wijaya Gita

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama mendatangi toko Sabar Subur milik Terdakwa ternyata toko tersebut telah tutup (tidak beroperasi) sehingga pihak PT Wijaya Gita Utama melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Wijaya Gita Utama mengalami kerugian sekitar Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa, Terdakwa KANNY bin BUN TUNG KUI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira jam 11.58 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di PT. Wijaya Gita Utama yang berada di Jalan Agung Perkasa VIII Blok K1/45 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa selaku pemilik toko Sabar Subur Jaya yang berada di Jalan Dadap Nomor 25 Kosambi Tangerang memesan atau mengorder 245 (dua ratus empat puluh lima) dus olie berbagai merk kepada PT Wijaya Gita Utama, lalu pihak PT Wijaya Gita Utama mengirim barang berupa 245 (dua ratus empat puluh lima) dus olie berbagai merk kepada toko Sabar Subur milik Terdakwa yang berada di Jalan Dadap Nomor 25 Kosambi Tangerang dan telah dibuatkan 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00797 tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Faktur Nomor 00797 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan surat jalan dan faktur telah ditandatangani oleh karyawan Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa menerima barang berupa 245 (dua ratus empat puluh lima) dus olie berbagai merk senilai Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa tidak pernah membayar 245 (dua ratus empat puluh lima) dus olie berbagai merk tersebut dan ketika Terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah pihak PT Wijaya Gita

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama mendatangi toko Sabar Subur milik Terdakwa ternyata toko tersebut telah tutup (tidak beroperasi) sehingga pihak PT Wijaya Gita Utama melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Wijaya Gita Utama mengalami kerugian sekitar Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANNY bin BUN TUNG KUNG KUI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KANNY bin BUN TUNG KUI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit HP merk Esia dengan Nomor Sim 97281409;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 00797 PT. Wijaya Gita Utama tanggal 29 Desember 2012 ke Sabar Subur tentang Penjualan Olie sebanyak 245 dus;
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor 00797 PT. Wijaya Gita Utama tanggal 28 Desember 2012 ke Sabar Subur tentang Penjualan Olie sebanyak 245 dus senilai Rp75.456.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1127/Pid.B/2015/PN. Jkt.Utr. tanggal 5 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KANNY bin BUN TUNG KUI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP. Merk Esia dengan No Sim Card 97281409, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 lembar surat jalan Nomor 00797 PT.Wijaya Gita Utama tanggal 28 Desember 2012 ke Sabar Subur Jaya tentang penjualan Olie sebanyak 245 dus dan 1 lembar surat faktur Nomor 00797 PT. Wijaya Gita Utama tanggal 28 Desember 2012 ke Sabar Subur Jaya tentang Penjualan Olie sebanyak 245 dus senilai Rp75.465.000,00 dikembalikan kepada PT. Wijaya Gita Utama;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 285/PID/2015/PT DKI. tanggal 26 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 1127/PID.B/2015/PN Jkt.Utr. tanggal 5 November 2015 yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Ut. juncto. Nomor 1127/Pid.B/2015/PN.Jkt. Utr juncto Nomor 285/Pid/2015/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Ut. juncto Nomor 1127/Pid.B/2015/PN.Jkt. Utr juncto Nomor 285/Pid/2015/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Maret 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Maret 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 7 Maret 2016 dari Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Utara pada tanggal 7 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Adapun alasan kami mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Wijaya Gita Utama mengalami kerugian sekitar Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penggelapan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpida karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pembedaan yang bersifat represif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan;
- Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku;
- Secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di lain sisi manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan;
- Bahwa dilihat dari keduaacamata kepastian dan keadilan, deklarasi yang tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan "Pernyataan bersalah dengan penjatuhan pidana " kepada Terdakwa belum terdapat sinergi keseimbangan;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa sebagaimana sudah diuraikan diatas, Pemohon Kasasi telah menyatakan dan menandatangani Risalah Pernyataan Kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Februari

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan oleh karena itu menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (in casu) Pasal 244 Pasal 248 jo. Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai ketentuan undang-undang terkait, sehingga permohonan kasasi perkara aquo secara formal menurut hukum dapat diterima;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 253 KUHAP Pemohon Kasasi telah sesuai dengan dasar/alasan Pemohon mengajukan Memori Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- A. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- B. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- C. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ayat 3. Jika dipandang perlu untuk kepentingan sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan sebagaimana di sebut dalam ayat 1 (satu), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang diinginkan diketahuinya atau Mahkamah Agung, dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana yang di sebut dalam ayat 2 (dua) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* , karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali alasan hukum yang kemukakan oleh Pemohon Kasasi ,maka atas dasar itu masih ditemukan pendoliaman yang nyata serta banyak kejanggalan, kesalahan ,rekayasa dan tanpa ada dasar hukum apapun terutama didalam Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang kemudian menjadi dasar Putusan, sehingga Putusan hukum yang kemudian menjadi dasar Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1127/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 285/PID/B/2015/PT DKI yang dimohon kasasi ini menyimpang dan keluar dari aturan hukum sesuai dengan Pasal 253

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 KUHP sehingga keadilan yang harus di junjung tinggi oleh Judex Facti dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tidak berkeadilan dan jauh dari rasa keadilan yang hakiki, dan yang sangat aneh memori banding dari Pembanding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak dipertimbangkan sama sekali, sangat tidak adil dan sangat berat sebelah oleh karena itu putusan Hakim Banding mohon di batalkan. Bagaimana tidak mengingat Pemohon Kasasi dituduh telah memesan olie Mesran dengan dasar perusahaan yang bukan miliknya Pelapor dari Pemilik perusahaan olie yang sama dengan perkara terdahulu dimana pada saat itu Pemohon Kasasi telah dipenjara. Masuknya Pemohon Kasasi untuk saat ini selama 2 tahun 6 bulan akibat kerugian yang katanya Rp75.000 000,00; Pemohon Kasasi tidak pernah pesan olie dan perusahaan yang dituduhkan itu bukan perusahaan miliknya sungguh sangat tidak adil ini benar benar suatu rekayasa jahat oleh saksi korban dan saksi saksi lain;

Kemarahan saksi korban ini karena Pemohon Kasasi tidak mau lagi melanjutkan kerjasama dengan saksi korban untuk menjual/emesan olie kepada saksi korban akibat Pemohon Kasasi diholiemi oleh saksi Korban; Pemohon Kasasi pada saat hubungan bisnis berjalan dengan baik Pemohon Kasasi mampu menjual olie setiap bulannya sempat menembus sekitar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sebulan ini suatu prestasi terbesar oleh Pemohon Kasasi, lalu Pemohon Kasasi gak mau lagi melanjutkan karena Pemohon Kasasi diperlakukan dengan tidak manusiawi seperti semua aset aset milik Pemohon Kasasi dirampas oleh saksi Pelapor dengan alasan untuk melunasi utang utangnya pada Pelapor padahal pada waktu kerja sama masih berjalan dengan baik dan normal hanya karena ada keterlambatan pembayaran pada bulan Oktober 2012 sementara pada bulan bulan sebelumnya lancar dan lunas. Disinilah awal persoalan antara Pelapor dengan saudara KANNY untuk itu;

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan dengan hati nurani yang paling dalam karena Pemohon Kasasi BENAR benar tidak merugikan saksi Korban/Pelapor, pada Kasus sebelum ini sebetulnya hanya wanprestasi bukan penggelapan (kejahatan);

(Vide Perkara Nomor 633/PID/B/2014/PN. Jkt. Ut) pada saat itu tim kami juga sebagai Kuasa Hukum jadi kami paham betul persoalan yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016



Perkara ini adalah murni Perdata karena hanya wanprestasi dan juga adalah ne bis in idem, tapi oleh Judex Facti dihukum yang sangat berat dari apa yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi. kasihan sekali; Dengan uraian dan gambaran dalam memori Kasasi tersebut diatas jelas telah menyalahi Pasal 253 ayat 1 sub. a KUHP.dngan demikian telah terpenuhi unsur hukum untuk mengajukan kasasi oleh Pemohon Kasasi dan sangat layak secara hukum untuk dibebaskan dari jeratan hukum seperti sekarang ini;

4. Alasan Mengajukan Kasasi sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 Sub b KUHP yaitu apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang;

Menurut Pemohon Kasasi Judex Facti cara mengadilinya bertentangan dengan Undang undang yang berlaku. Karena ketika Pemohon Kasasi mengajukan bukti didepan sidang pengadilan Judex Facti menolak bukti bukti yang dimilikinya, pada hal itu adalah bukti sangat benar karena Pemohon Kasasi mampu membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah memesan Olie Mesran kepada Saksi Korban yang katanya merugiksn sekitar Rp 75.000.000,00 dan Perusahaan yang dituduhkan adalah milik Pemohon Kasasi pada kenyataannya bukan miliknya tapi milik orang lain yang memang mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon kasasi semasa Pemohon masih kerja sama dengan Pelapor/Saksi Korban yaitu untuk menjual olie milik Pemohon Kasasi yang dipesan dari Pelapor/saksi korban. Jadi Pemohon Kasasi tidak pernah merugikan Pelapor/Saksi Korban sebagaimana yang dituduhkan dan perusahaan yang dituduhkan milik pemohon kasasi adalah milik orang lain ini benar benar suatu rekayasa yang sangat keji dan jahat yang semata mata untuk memenjarakan dan menghancurkan Pemohon Kasasi dengan dasar kebencian yang amat sangat karena Pemohon Kasasi tidak lagi mau menjual olie Mesran milik saksi korban karena dengan tidak lagi menjual miliknya Saksi Korban merasa dirugikan karena tidak lagi mendapat untung jadi olie miliknya menumpuk di gudang saksi Korban, kerugian yang dimaksud oleh Pelapor itu adalah itu bukan karena ulah Pemohon Kasasi seperti yang dituduhkan itu, itu semua benar benar rekayasa yang keji dan tanpa dasar apapun, bukti dan saksi itu semuanya adalah abal abal. Atas dasar itu Pemohon Kasasi memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk benar benar mempertimbangkan alasan yang di uraikan oleh Pemohon Kasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti dan



mengadili sendiri untuk membebaskan Pemohon kasasi dari hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan atau setidaknya tidaknya hukumannya dikurangi dengan hukuman yang paling ringan dan menguntungkan Pemohon Kasasi.

Dengan uraian dan gambaran sebagaimana yang diuraikan diatas telah terbukti bahwa Judex Facti telah menyalahi aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat 1 Sub. b KUHAP.

5. Bahwa mengingat Pemohon Kasasi benar benar tidak pernah memesan olie Mesran dengan cara utang sejak bulan November dan Desember 2012 terbukti Pemohon hanya membeli secara tunai dengan nilai belanja sebesar Rp 702.983.000/per November dan Rp.632,112,000/per Desember 2012 pada (Jadi merupakan suatu kebongan besar dan rekayasa jahat dari saksi korban yang menyatakan Pemohon Kasasi memesan barang pada tanggal 28 Oktober 2012) hal pada saat Pemohon Kasasi masih bisa pesan dengan utang Pemohon bisa menjual cukup besar dan nilai penjualnya cukup tinggi seperti:

1. Nilai penjualan Pemohon Kasasi pada bulan Mei 2012 sebesar Rp.1.224,884,000,00. Dan telah dibayar lunas;
2. Nilai penjualan permohonan kasasi pada bulan Juni 2012 sebesar Rp1.893.384,000. Dan Telah dibayar lunas.
3. Nilai penjualan permohonan kasasi pada bulan Juli Rp2.560.448.200. Dan Telah dibayar lunas.
4. Nilai penjualan permohonan kasasi pada bulan Agustus 2012 sebesar 3,324,202,000, Dan telah dibayar lunas.
5. Nilai penjualan permohonan kasasi pada bulan September 2012 sebesar Rp4.361.147.400, Dan Telah dibayar lunas.
6. Nilai penjualan permohonan kasasi pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp2.587.915.029. telah dibayar sebesar Rp.645.186.170. yang belum bayar sebesar Rp1.942.728,80.
7. Nilai penjualan permohonan kasasi pada bulan November 2012 sebesar Rp702.983.000,00. Dan telah dibayar lunas.
8. Nilai penjualan permohonan kasasi pada bulan Desember 2012 sebesar Rp632.112.000,00. Dan telah dibayar lunas.

Karena Pemohon Kasasi telah berjasa pada Saksi Pelapor dengan hasil penjualan yang fantastis tersebut diatas maka Pemohon Kasasi mendapat hadiah dari saksi korban seperti:

NB: 15000 DUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Hadiah 100 Gram LM.

7500 dus Enduro Racing dapat tiket ke Hongkong dan China Macau.

Pemohon Kasasi pada No. 633/PID/B/2014/PN Jkt Ut dipenjara karena adanya

wanprestasi pada bulan Oktober 2012 (sesuai dengan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-227/Jkt.Ut/ 2014 dimana psada saat itu terjadi keterlambatan pemabayaran dengan utang sejumlah Rp 2.587 915 020.

Telah dibayar Rp645.186.170,00

Sisa utang Rp1.942.728.850,00

3 Perusahaan milik Pemohon Kasasi yang menjadi mitra Dagang derngan Saksi Korban/Pelapor (dimana saksi Pelapor tahu betul) Perusahaan milik Pelapor adalah PT.WIJAYA GITA UTAMA Perusahaan milik Pemohon Kasasi:

1. Toko Subur Abadi di Kosambi Cengkareng Jakarta Barat.
2. Toko Mandiri Motor di Bekasi
3. Toko Subur Abadi Motor Jalan Tambleg Sukamana Tangerang.

Sekarang ini Pemohon Kasasi dipersalahkan dengan tuduhan sebagai berikut

- Pemohon Kasasi memesan Olie Mesran kepada PT Wijaya Gita Utama milik Saksi Pelapor lewat TOKO SABAR SUBUR JAYA yang berada di Dadap Nomor 25 Kosambi Tangerang sebanyak 245 dus seharga Rp75.466.000, 28 Desember 2012 denga faktur No. 00797 tanggal 12 Desember 2012.Tuduhan ini fiktif.

- Bantahan Pemohon Kasasi.

Sejak bulan November- Desember tahun 2012 hubungan dagang antara Saksi Pelapor dengan Pemohon Kasasi lagi tidak harmonis karena Saksi Pelapor/ Korban marah disebabkan utang pada bulan Oktober 2012 belum dibayar lunas. Pada umumnya dan semua kantor dan perusahaan saat tutup buku dan atau sudah memasuki libur akhir tahun jadi tidak memungkinkan suatu perusahaan melayani dagang dengan siapapun apalagi dengan Pemohon yang memang sudah mulai dibenci oleh saksi korban.

- Bahwa Toko SABAR SUBUR JAYA DADAP Nomor 25 bukan milik Pemohon Kasasi tapi itu adalah toko mitra dagang Pemohon Kasasi selama ini., yang juga untuk menjual Olie Mesran milik saksi Korban. Pemohon Kasasi Tidak pernah memesan olie sebanyak 245 dus tanggal

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2012 dengan senilai Rp75.465.000, maka dengan tuduhan itu Pemohon Kasasi dihukum dengan penjara 2 tahun 6 bulan.

Atas dasar uraian dan bantahan tersebut Pemohon Kasasi menolak segala hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena itu semua adalah suatu rekayasa jahat untuk menghancurkan Pemohon Kasasi, Pemohon tidak pernah melakukan itu semua, Pemohon Kasasi tidak memiliki Toko Sabar Subur Jaya (saksi korban tahu betul itu), Pemohon Kasasi tidak pernah merugikan Saksi Pelapor sebesar Rp75 juta.

Oleh karena Pemohon Kasasi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI untuk membebaskan Pemohon Kasasi Dari Hukuman yang di Jatuhkan oleh Judex Facti atau setidaknya tidaknya menghukum Pemohon Kasasi dengan hukuman yang seringannya.

6. Pemohon Kasasi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutuskan Perkara Pemohon untuk menggunakan kewenangannya sesuai dengan pasal 253 ayat 3 KUHAP.

Alasan Pemohon Kasasi meminta untuk menggunakan kewenangan sesuai dengan pasal 253 ayat 3 KUHAP adalah sbb:

Saksi Korban/Pelapor pada kasus 633/Pid/B/2014/PN.Jkt.Ut dengan kasus ini adalah pihak PT.WIJAYA GITA UTAMA dengan tuduhan penggelapan padahal pada kasus 633/Pid/B/2014/PN Jkt Ut. Adalah perdata murni yaitu wanprestasi dimana hanya karena belum selesai membayar utang pada bulan oktober 2012, sedangkan pada kasus ini adalah tuduhan Palsu dan abai abai karena dituduh pemohon kasasi memesan olie sebanyak 245 dus olie dengan harga sekitar Rp75.000.000,00 pada lewat PT. SABAR SUBUR ABADI. Hal itu adalah sangat sangat tidak benar. Untuk itu demi kepastian hukum dan keadilan khususnya buat Pemohon Kasasi agar memanggil para pihak untuk didengar kesaksian/keterangan di persidangan apakah tuduhan itu benar benar terjadi atau semata mata suatu rekayasa jahat.

7. Perkara ini adalah nebis in idem.

Menurut Pemohon Kasasi kasus ini adalah nebis in idem dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Kedua kasus ini sebagai pelapor adalah pihak PT. Wijaya Gita Utama.
2. Pelaku adalah sdr. KANY.
3. Pasal yang dituduhkan adalah Penggelapan.
4. Obyek dagangan adalah Olie Mesran milik PT. Wijaya Gita Utama.
5. Pemohon Kasasi sudah di hukum dengan perkara 633/Pid/B/2014/PN Jkt Ut.

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016



6. Pelapor sengaja mencari cari alasan dengan membuat tuduhan palsu seperti Toko orang lain ,pesan olie palsu,saksi saksi abal-abal.
7. Saksi Pelapor benci yang amat sangat kepada Pemohon Kasasi karena dia tidak mau melanjutkan kerjasama dengan PT Wijaya Gita Utama.

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang kami muliakan kasus ini bukan kasus pidana tapi kasus perdata murni Kasus ini berawal dari hubungan dagang antara PT milik Pembanding (dengan tiga PT/Toko milik Pembanding) sekita tahun 2012 yaitu tepatnya pada bulan Mei sampai dengan Desember 2012 dengan jumlah total Rp 6.003.828.720-Rp.4.309.946.770; (telah dibayar) = Rp1.794.881.950. Dengan perincian dan fakta fakta sebagai berikut:

1. Utang bulan Mei 2012. Dibayar Lunas.
2. Utang Bulan Juni 2012 di bayar Lunas.
3. Utang Bulan Juli 2012 di bayar Lunas.
4. Utang Bulan Agustus 2012 dibayar Lunas
5. Utang Bulan Sepetember 2012 dibayar Lunas
6. Utang Bulan Oktober 2012 sebesar Rp2.561.378.000
Telah dibayar Rp 766.496.050
Sisa Utang/belum Bayar Rp 1.794.881.950;
7. Utang Bulan November 2012 dibayar Lunas
8. Utang bulan Desember 2012 dibayar Lunas

Dalam perkara pada 2014 dengan No.633/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr Sdr KANNY telah dihukum selama 15 bulan penjara hanya karena belum melunasi utangnya pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp 1.794.881.950; Dengan belum lunasnya Utang Sdr KANNY jelas itu adalah perdata murni yaitu wanprestasi namun nyatanya oleh Majelis Hakim dijatuhi Hukuman Penjara 15 bulan atas dasar Laporan dari perusahaan yang sama dengan perkara No. 1127/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr yaitu PT.WIJAYA GITA UTAMA. PERUSAHAAN MILIK KANNY

Adapun Toko toko dagang milik Kanny yang sudah diketahui oleh Pelapor dan Pegawainya selama ini adalah:

1. TOKO.SUBUR ABADI MOTOR Jalan Raya Kosambi Nomor 48 Jakarta Barat.
2. TOKO SUBUR ABADI MOTOR Tangerang Jalan Kp.Tambleg Sukamanah Tangerang.
3. TOKO MANDIRI JAYA MOTOR Bekasi , Jalan Ruko Pondok Ungu Permai Blok A 17. Nomor Bekasi.



Ketiga Toko ini sudah di Laporkan oleh PT.Wijaya Gita Utama pada kasus yang lama dan atas kesalahan itu telah dipertanggungjawabkan oleh KANNY dengan Penjara 15 bulan jadi tidak ada toko lain lagi yang digunakan oleh Kanny, Pelapor tahu betul toko toko Milik Kanny yang merupakan mitra kerjanya selama ini karena kesitulah Pihak PT.Wiajaya Gita Utama mengantar olie pesanan sdr.KANNY.Jadi merupakan kebohongan yang besar yang dilakukan oleh pihak Pelapor/saksi Korban dengan menyatakan bahwa PT. SABAR SUBUR JAYA adalah milik KANNY. Mohon Yang Mulia membuka nuraninya untuk menelaah dan pertimbangkan serta memutuskan untuk membebaskan sdr KANNY dari segala hukuman .Sungguh teramat berat yang diterima oleh KANNY dengan di hukum 2 tahun 6 bulan penjara dari apa yang tidak pernah dilakukannya yaitu tidak pernah pesan dan tidak pernah merugikan PT.WIJAYA GITA UTAMA.yang katanya Rp75.465.000;

Siapa Pemilik TOKO SABAR SUBUR JAYA dan apa kaitan dengan Sdr.KANNY.

Untuk Yang Mulia Ketahui PemilikToko Sabar Subur jaya adalah milik sdr RENDY dengan alamat Jalan Dadap Nomor 25 Tangerang. Sdr. Rendy adalah rekan bisnis dari KANNY untuk mengirim olie yang telah dipesan dari PT.WIJAYA Jadi PT.WIJAYA tidak punya hubungan dagang secara langsung dengan PT. SABAR SUBUR JAYA ,Maka segala pesanan olie dari PT.WIJAYA harus melalui Toko Dagang Kanny di Kosambi hal ini penting untuk MENGETAHUI keluar masuknya barang dagang/olie dari KANNY ke rekan bisnisnya yang menjadi tanggungjawabnya. Saudara KANNY tidak pernah menyuruh PT WIJAYA untuk mengirim langsung ke TOKO DAGANG sebagai rekan bisnis KANNY. Tuduhan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam amarnya halaman 17 dan 18 adalah sangat sangat tidak benar dan atau semua itu adalah kebohongan dan rekayasa yang semata-mata untuk hancurkan KANNY. Apalagi Pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang hanya mengambilalih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi pertimbangannya, suatu hal yang sangat miris dan menyedihkan mengingat memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali kenyataannya Pemohon Kasasi tidak pernah memesan olie pada tanggal 28 Desember 2012 dan tidak pernah



merugikan saksi Korban. Tuduhan itu semuanya adalah kebohongan dan rekayasa jahat dari Pelapor untuk memenjarakan Pemohon Kasasi.

Kenapa PT WIJAYA marah dan benci sama KANNY.

Bahwa sdr KANNY sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2012 adalah pahlawan yang telah berjasa besar dalam membesarkan PT.WIJAYA....karena berhasil menjual olie....milik PT.WIJAYA.. Rp.. bermiliar miliar ..setiap bulannya dan selama ini PT WIJAYA sering memberikan bonus/penghargaan atas Jasa sdr KANNY karena telah menjual OLIE milik PT WIJAYAsetelah itu Pelapor telah kehilangan pendapatan/pemasukan yang besar karena KANNY sudah tidak lagi berbisnis dengan PT.WIJAYA PT WIJAYA telah perlakukan KANNY secara tidak manusiawi, telah mengambil alih seluruh barang milik Kanny dengan cara paksa, menetapkan dan menjualnya tanpa sepengetahuan KANNY sebagai pemilik, karena PT.Wijaya.... bertindak brutal maka KANNY melaporkannya ke Polres Jakarta Barat. Karena Kanny melapor ke Polres barat maka PIHAK PT.WIJAYA marah besar ...hingga saat ini. Jujur tidak ada ada tindak pidana yang merugikan PT. WIJAYA tapi hanya utang yang belum selesai dilunasi, lalu sekarang kasus baru direkayasa dengan mengataakan KANNY telah pesan olie pada tanggal 28 Desember 2012 dan barang telah diantar oleh supir ke PT. SABAR SUBUR JAYA dengan surat Jalan Nomor 00797 tentang pengiriman olie sebanyak 245 dus dan satu lembar surat faktur Nomor 00797 dengan tagihan sebesar Rp 75.465.000; yang semua itu adalah kebohongan besar atas rekayasa dan kebohongan dari PT.Wijaya....mohon Yang Mulia Judex Facti untuk membebaskan KANNY iri hukuman Penjara 2 tahun 6 bulan.

Timbulnya masalah antara keduanya.

Kebencian Pihak PT.WIJAYA...pada KANNY berawal pada bulan Oktober 2012 KANNY terlambat membayar Utang utang/tagihan dari PT.WIJAYA... yang berjumlah Rp.2.561.378.000;

Pada saat itu KANNY baru membayar Rp.66.496.050; tapi karena Pihak PT.WIJAYA tidak sabar lalu PT.WIJAYA melakukan tindakan pengambilan barang milik Kanny dengan kekerasan dan kekejaman tanpa ada perikemanusiaan seperti:

1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio tahun 2010.
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Box Engkel tahun 2012.
3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Box Dobel tahun 2012.
4. 2000 ban sepeda Motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 10 dus Olie Mesran Prima(olie pasan dari PT.WIJAYA....yang belum laku dijual).

Semua Barang itu oleh PT. WIJAYA...Dihargai sendiri tanpa melibatkan KANNY dengan harga Rp.700.000.000;

Karena PT.WIJAYA mengambil barang dan Mobil milik KANNY, oleh KANNY melaporkan PT.WIJAYA ke Polres Jakarta Barat namun menurut KANNY laporan itu belum berjalan dengan baik. Atas dasar itu juga PT.WIJAYA melapor Balik KANNY dengan Penipuan dan Penggelapan hanya karena KANNY belum lunas bayar pada bulan Oktober 2012 lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara di hukum dengan 15 Bulan Penjara karena katanya terbukti melakukan penggelapan ,pada hal nyatanya itu adalah utang/wanprestasi bukan pidana. Pihak PT.Wijaya marah besar sekaligus benci teramat sangat pada KANNY karena Melaporkan PT. Wijaya ke pihak berwajib.

PELAORAN TAHAP KE DUA OLEH PT.WIJAYA

PT. Wijaya melaporkan Pegawai KANNY yang bernama RYAN AXL dengan tuduhan penipuan dan penggelapan katanya karena pernah pesan olie ke PT.WIJAYA lewat HP Esia.... ke Polres Jakarta Utara pada saat Kasus KANNY diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akibat laporan itu anak buah KANNY pada saat itu belum boleh pulang Tapi karena KANNY orang yang bertanggungjawab ahirnya diambil alih oleh KANNY dan anak buah saya tidak bersalah akhirnya anak buah KANNY dilepas dan hanya sebagai Saksi lalu KANNY dijadikan Tersangka;

Padahal nyatanya sdr RYAN dan atau pihak sdr KANNY tidak pernah pesan olie ke PT.WIJAYA sebagaimana yang dituduhkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, hanya rekayasa dari PT.WIJAYA dengan pesan olie lalu katanya rugi.... dan seterusnya.

Benarkah Sdr KANNY tidak pernah pesan olie pada PT.WIJAYA...

Yang Mulia Majelis Hakim

Bahwa apa yang dituduhkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum adalah sangat salah dan tidak berdasar karena:

Hubungan bisnis antara Kanny dengan PT. Wijaya sudah tidak harmonis lagi sejak Bulan Oktober 2012 KANNY masih punya utang miliaran rupiah dan pada bulan itu PT.Wijaya telah mengambil alih barang dan mobil mobil milik KANNY dengan alasan untuk melunasi utang utangnya .Untuk pesan pesan olie selanjutnya KANNY harus membayar didepan/luas tidak boleh

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang lagi, artinya kalau Kanny butuh Olie pada bulan November dan Desember 2012 harus bayar chas/lunas.

Jadi sangat tidak beralasan hukum dan tidak masuk akal tuduhan Jaksa Penuntut umum kalau KANNY dituduh memesan Olie 245 dus pada tanggal 28 Desember 2012 (apa lagi akhir tahun dan tutup buku gak masuk akal) dan punya Utang Rp75.465.000,00; adalah tidak berdasar, tidak ada dasar hukum, semua bukti surat jalan dan tagihan itu adalah palsu dan merupakan kebohongan besar, itu semata mata karena kebencian akibat KANNY laporkan PT. Wijaya ke Polres Jakarta Barat dan Kanny tidak lagi berbisnis dengan mereka sekali lagi bukan karena merugikan PT. WIJAYA tapi karena dendam kesumat pada KANNY.

PT SABAR SUBUR JAYA milik sah sdr RENDY yang merupakan rekan bisnis sdr KANNY untuk jual beli olie Pesan dari PT. WIJAYA, PT. SABAR SUBUR JAYA bukan milik sdr KANNY. Mohon Yang Mulia Judex Facti membuka hati nuraninya untuk membebaskan KANNY dari jeratan hukum karena Kanny tidak bersalah. Dan kesalahan KANNY sudah dipenjara 15 bulan. Kasus kedua ini jelas adalah ne bis in idem.

SAKSI- SAKSI

Semua saksi-saksi yang dihadirkan di depan sidang adalah Pegawai PT. WIJAYA....yang sampai saat ini masih kerja dan mendapat gaji dari PT. Wijaya tentu kesaksiannya sangat memihak pada Bos dan sangat memberatkan KANNY. Kalau kita baca dan perhatikan keterangan para saksi kaya satu lrama dan satu suara karena kelihatannya sudah di atur, kalau tidak gitu kesaksian mereka akan kebingungan. Dan juga para Saksi yang sekarang ini adalah sama dan identik dengan saksi pada persidangan yang dulu. Atas dasar itu menurut Pembanding kesaksian Para Saksi harus ditolak karena sangat tidak adil dan memberatkan Pembanding. Saksi bohong semua.

KETERANGAN SAKSI PENI sebagai sopir

Pada saat ditanya sdr saksi didepan sidang dan dibawah sumpah apakah sdr kenal dengan Terdakwa lalu dijawab oleh saksi, saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Dari keterangan itu menunjukan suatu kebohongan dari saksi Peni.

Kalau benar dia sopir dan mengantarkan olie pesanan Terdakwa pasti saksi kenal dengan Terdakwa Kanny.

Ini benar-benar suatu rekayasa dan kebohongan kesaksian RIAN AXL.



Jelas kesaksiannya TOKO SABAR SUBUR itu toko milik RENDY PAK KANNY. Hanya memiliki 3 (tiga) toko dagang.

TOKO SABAR SUBUR JAYA yang dituduh milik KANNY adalah toko sdr RENDY pihak PT. WIJAYA... untuk menjerat Pembanding maka dengan seenaknya nuduh sana nuduh sini tanpa ada bukti apapun, demikian juga bukti berupa faktur dan surat jalan asal asalan serta kerugian sekian banyak adalah suatu kebohongan.

Sungguh sangat tidak adil dan melanggar hak asasi Pemohon Kasasi maka sangat layak dan patut secara hukum diuntuk dibebaskan dari segala hukuman. Mengingat:

1. Pembanding sudah dihukum 15 bulan penjara.
 2. Pelapor yang sama dengan tuduhan yang sama.
 3. Pembanding hanya memiliki 3 toko dagang.
 4. Toko Sabar Subur Jaya milik sdr. RENDY rekan bisnis sdr KANNY, bukan toko milik KANNY.
 5. KANNY tidak pernah Pesan Olie ke PT.WIJAYA dan secara hukum pula KANNY tidak pernah merugikan Terbanding.
 6. Surat jalan dan faktur No.00797 adalah abal-abal dan palsu semata untuk mohon KANNY dibebaskan dari hukuman penjara 2 tahun 6 bulan penjara atau setidaknya tidaknya dihukum seringan ringannya;
 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 dan ayat 3 KUHAP bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini Pemohon Kasasi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berkenan menerima dan mangabulkan permohonan pemohon aquo serta berkenan membatalkan putusan Judex Facti;
- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan berbagai merk olie seharga ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima juta rupiah) sudah tepat, sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa Penggelapan tersebut terjadi karena Terdakwa memesan olie berbagai merk kepada PT Wijaya Gita Utama sebanyak 245 dos dengan nilai Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa telah menerima olie yang dipesan tersebut tetapi Terdakwa tidak membayar dan menghilang akhirnya ditangkap;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan sudah tepat dan benar karena dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa telah memesan 245 (dua ratus empat puluh lima) dus olie berbagai merk pada PT Wijaya Gita Utama seharga Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pesanan tersebut telah diantar ke Toko Sabar Subur Jaya milik Terdakwa tetapi setelah 7 (tujuh) hari Terdakwa tidak membayar dan ketika dihubungi Hand Phone Terdakwa tidak aktif lagi dan ketika karyawan PT Wijaya mendatangi toko milik Terdakwa, toko tersebut sudah tutup;

Bahwa demikian pula alasan-alasan permohonan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa namun demikian putusan Judex Facti perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena masih terdapat hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan yang belum dipertimbangkan Judex Facti yakni Terdakwa telah ada hubungan dagang dengan korban yang telah memasarkan barang dagangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **KANNY bin BUN TUNG KUI** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 285/PID/2015/PT DKI. tanggal 26 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1127/PID.B/2015/PN.JKT.UTR tanggal 5 November 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KANNY bin BUN TUNG KUI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP. Merk Esia dengan No. Sim Card 97281409, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 00797 PT.Wijaya Gita Utama tanggal 28 Desember 2012 ke Sabar Subur Jaya tentang penjualan Oli sebanyak 245 dus;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat faktur No. 00797 PT. Wijaya Gita Utama tanggal 28 Desember 2012 ke Sabar Subur Jaya tentang Penjualan Oli sebanyak 245 dus senilai Rp 75.465.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT Wijaya Gita Utama;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 7 Juni 2016** oleh Sri Murwahyuni, S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, SH., MH., dan Sumardijatmo, SH.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rahayuningsih, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Desnayeti M, SH., MH.,

ttd./Sumardijatmo, SH.,M.H.,

Ketua Majelis.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,MH

Panitera Pengganti

ttd./ Rahayuningsih, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 578 K/Pid/2016